附件：

西藏自治区消防行政处罚裁量标准

序号	案由	依据	情节	理解与适用	具体额度范围	说明
1	公众聚集场所未经消防安全检查或者检查不合格，擅自投入使用、营业的。	《消防法》第 58 条第 1 款第 4 项	较轻	其他未经消防安全检查，擅自投入使用、营业的行为。	停止使用，并处 3-9 万元罚款。	没有减轻情节的，必须适用停止使用和罚款 2 种处罚种类。
			一般	1.经检查不符合消防安全要求，擅自投入使用、营业的； 2.违法行为被发现后，未主动停止投入使用、营业的。	停止使用，并处 9-21 万元罚款。	
			严重	已构成重大火灾隐患的。	停止使用，并处 21-30 万元罚款。	
2	消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准，或者未保持完好有效的。	《消防法》第 60 条第 1 款第 1 项	可不处罚	消防设施、器材和消防安全标志存在的问题和故障，单位已自行发现，并采取措施进行整改，且已落实保证消防安全的防范措施或者将危险部位停用的。		
			较轻	其他消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准，或者未保持完好有效的情形。	处 0.5-1.5 万元罚款。	
			一般	1.按标准应当设置而未设置的单类消防设施数量占此类总数量 10%以上的； 2.应当设置而未设置的消防设施类别为 3 类以上的； 3.未保持完好有效的单类消防设施数量占此类总数量 10%以上，但不影响系统整体运行的； 4.未保持完好有效的消防设施类别为 3 类以上。	处 1.5-3.5 万元罚款。	
			严重	1.按标准应当设置而未设置火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统、应急广播和应急照明、疏散指示标志的； 2.火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、	处 3.5-5 万元罚款。	

序号	案由	依据	情节	理解与适用	具体额度范围	说明
				防烟排烟系统以及防火门、防火卷帘等防火分隔设施严重损坏或者瘫痪，无法使用的； 3.疏散楼梯、安全出口设置的形式和数量不符合工程建设消防技术标准要求的； 4.造成发生火灾等严重后果的。		
3	损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的。	《消防法》第60条第1款第2项	可不处罚	因室内装修、设备维护等确实需要局部停用消防设施、器材的，已书面报经消防安全责任人或者管理人同意，并落实消防安全的防范措施或者将危险部位停用，且不影响其他区域消防设施、器材正常使用的。		
			较轻	其他损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的行为。	处0.5-1.5万元罚款。	
			一般	1.损坏、擅自拆除、停用火灾自动报警、自动灭火、消火栓、防烟排烟以及应急广播和应急照明系统组件，导致系统局部无法正常使用的； 2.挪用消防设施、器材超过3处的。	处1.5-3.5万元罚款。	
			严重	损坏、擅自拆除、停用火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统以及应急广播和应急照明，导致系统整体无法正常使用的。	处3.5-5万元罚款。	
4	占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的。	《消防法》第60条第1款第3项	可不处罚	占用、堵塞、封闭的疏散通道、安全出口宽度未超过该疏散通道、安全出口总宽度20%，且当场改正的。		
			较轻	其他占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的。	处0.5-1.5万元罚款。	
			一般	1.占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口，导致人员无法通行，但能够当场改正的； 2.占用、堵塞的疏散通道、安全出口宽度超过该疏散	处1.5-3.5万元罚款。	

序号	案由	依据	情节	理解与适用	具体额度范围	说明
				通道、安全出口宽度 50%，且无法当场改正的。		
			严重	1.占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口，导致人员无法通行，且不能当场改正的； 2.其他占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口 3 处以上的。	处 3.5-5 万元罚款。	
5	埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的。	《消防法》第 60 条第 1 款第 4 项	可不处罚	1.埋压、圈占、遮挡消火栓，情节轻微，当场改正的； 2.使用非固定的建（构）筑物或设施占用防火间距，当场改正的。		
			较轻	其他埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的情形。	处 0.5-1.5 万元罚款。	
			一般	1.埋压、圈占、遮挡消火栓 3 处以上，无法当场改正的； 2.占用防火间距，无法当场改正的。	处 1.5-3.5 万元罚款。	
			严重	1.埋压、圈占、遮挡消火栓 5 处以上，无法当场改正的； 2.占用防火间距 3 处以上，无法当场改正的。	处 3.5-5 万元罚款。	
6	占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的。	《消防法》第 60 条第 1 款第 5 项	可不处罚	占用、堵塞、封闭消防车通道，情节轻微，当场改正的。		
			较轻	其他占用、堵塞、封闭消防车通道的行为。	处 0.5-1.5 万元罚款。	
			一般	占用、堵塞、封闭消防车通道 2 处以上，给消防车通行带来困难的。	处 1.5-3.5 万元罚款。	
			严重	占用、堵塞、封闭消防车通道，造成消防车无法通行的。	处 3.5-5 万元罚款。	
7	人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的	《消防法》第 60 条第 1 款第 6 项	可不处罚	在其它门窗设置障碍物，当场改正的。		

序号	案由	依据	情节	理解与适用	具体额度范围	说明
	障碍物的。		较轻	在不超过 3 个其它门窗设置障碍物，影响逃生、灭火救援的。	处 0.5-1.5 万元罚款。	
			一般	在 3 个以上其它门窗设置障碍物，影响逃生、灭火救援的。	处 1.5-3.5 万元罚款。	
			严重	1.在消防救援窗或排烟窗设置障碍物，影响逃生、灭火救援的； 2.在 5 个以上其它门窗上设置障碍物，影响逃生、灭火救援的。	处 3.5-5 万元罚款。	
8	对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的。	《消防法》第 60 条第 1 款第 7 项	较轻	其他经消防救援机构通知后不及时采取措施消除火灾隐患的情形。	处 0.5-1.5 万元罚款。	
			一般	1.有 3 处以上一般火灾隐患，未及时采取措施消除的； 2.有未满 3 处一般火灾隐患，但未采取任何措施消除的；	处 1.5-3.5 万元罚款。	
			严重	已构成重大火灾隐患，经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的。	处 3.5-5 万元罚款。	
9	1.生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所设置在同一建筑内，或者未与居住场所保持安全距离的； 2.生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑内，不符合消防技术标准的。	《消防法》第 61 条	较轻	生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑内，不符合消防技术标准的其他情形。	处 0.5-1.5 万元罚款。	1.有从轻、从重情节的，应适用停产停业和罚款 2 种处罚种类，并在罚款幅度内选择较轻或较重幅度； 2.有减轻情节的，可根据实际情况选择仅停产停业或仅罚款处
			一般	1.生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所合用，防火分隔、安全疏散、报警和灭火系统不符合消防标准的； 2.生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所的防火间距不符合标准，但超过国家工程建设消防技术标准规定值的 75%。	处 1.5-3.5 万元罚款。	
			严重	1.生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场	处 3.5-5 万元罚款。	

序号	案由	依据	情节	理解与适用	具体额度范围	说明
				所设置在同一建筑内的； 2.生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所的防火间距小于国家工程建设消防技术标准规定值的75%； 3.在厂房、库房、商场中设置员工宿舍，且不符合住宿与生产储存经营合用场所消防安全技术要求的。		罚； 3.没有减轻情节的，必须适用停产停业和罚款2种处罚种类。
10	1.违反消防安全规定进入生产、储存易燃易爆危险品场所的； 2.违反规定使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火的。	《消防法》第63条	一般	1.3次以下违反消防安全规定进入生产、储存易燃易爆危险品场所的； 2. 3次以下违反规定使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火的。	警告或500以下罚款。	
			严重	1.3次及以上违反消防安全规定进入生产、储存易燃易爆危险品场所的； 2. 3次及以上违反规定使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火的。	5日以下拘留。	
11	指使或者强令他人违反消防安全规定，冒险作业的。	《消防法》第64条第1款	一般	其他构成火灾隐患的行为。	警告或500以下罚款。	
			严重	造成建筑二种以上系统停用或单位（场所）不再具备生产经营条件的。	10日以上15日以下拘留，可以并处500元以下罚款。	
12	过失引起火灾的。	《消防法》第64条第2款	一般	造成10万元以下财产损失的。	警告或500以下罚款。	
			严重	造成10万元以上财产损失或者有人员伤亡损失的。	10日以上15日以下拘留，可以并处500元以下罚款。	
13	在火灾发生后阻拦报警、或者负有报告职责的人员不及时报警的。	《消防法》第64条第3款	一般	无人员伤亡、无财产损失或者未造成火势蔓延扩大的。	警告或500以下罚款。	
			严重	相应行为造成人员伤亡、财产损失或导致火势蔓延扩大的。	10日以上15日以下拘留，可以并处500元以下罚款。	
14	扰乱火灾现场秩序，或者	《消防法》第64条	一般	未造成火势蔓延扩大的。	警告或500以下罚款。	

序号	案由	依据	情节	理解与适用	具体额度范围	说明
	拒不执行火灾现场指挥员指挥，影响灭火救援的。	第 4 款	严重	相应行为导致火势蔓延扩大的。	10 日以上 15 日以下拘留，可以并处 500 元以下罚款。	
15	故意破坏或者伪造火灾现场的。	《消防法》第 64 条第 5 款	一般	对火灾事故的认定没有造成影响的。	警告或 500 以下罚款。	
			严重	除一般情形外的其他情形。	10 日以上 15 日以下拘留，可以并处 500 元以下罚款。	
16	擅自拆封或者使用被消防救援机构查封的场所、部位的。	《消防法》第 64 条第 6 款	一般	对隐患的整改程度等未造成实质影响。	警告或 500 以下罚款。	
			严重	导致发生火灾或者其他严重危害行为的。	10 日以上 15 日以下拘留，可以并处 500 元以下罚款。	
17	人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品，经责令限期改正，逾期不改正的。	《消防法》第 65 条第 2 款	较轻	经改正，仍不合格的消防产品种类为 1 类且数量不超过 10 件的。	对单位处 0.5-1.5 万元罚款，对直接负责人个人处 0.05-0.06 万元罚款。	
			一般	经改正，仍不合格的消防产品种类为 2-3 类，或数量为 11-30 件的。	对单位处 1.5-3.5 万元罚款，对直接负责人个人处 0.06-0.14 万元罚款。	
			严重	经改正，仍不合格的消防产品种类为 3-4 类，或数量超过 30 件的。	对单位处 3.5-5 万元罚款，对直接负责人个人处 0.06-0.2 万元罚款。	
			情节严重	1.逾期未采取任何改正措施的； 2.经改正，仍不合格的消防产品种类超过 4 类，或数量超过 50 件的。	责令停产停业。	
18	电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，经责令限	《消防法》第 66 条	较轻	其他逾期不改正的情形。	责令停止使用。	
			一般	经改正，仍有 2 处不符合消防技术标准和管理规定的。	责令停止使用，可以并处 0.1-0.35 万元罚款。	
			严重	1.逾期未采取任何改正措施的； 2.经改正，仍有超过 3 处不符合消防技术标准和管理	责令停止使用，可以并处 0.35-0.5 万元罚款。	

序号	案由	依据	情节	理解与适用	具体额度范围	说明
	期改正，逾期不改正的。			规定的。		
19	消防产品质量认证、消防设施检测等消防技术服务机构出具虚假文件的。	《消防法》第69条	较轻	出具的消防技术服务文件有不超过3处内容与实际情况不符的。	处5-7万元罚款，并对直接责任人处1-3万元罚款，有违法所得，并处没收违法所得。	
			一般	出具的消防技术服务文件超过3处、不超过5处内容与实际情况不符的。	处7-10万元罚款，并对直接责任人处3-5万元罚款，有违法所得，并处没收违法所得。	
			严重	1.伪造消防技术服务文件的； 2.出具的消防技术服务文件超过5处内容与实际情况不符的； 3.在为人员密集场所和生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所或者消防安全重点单位提供消防技术服务中，出具的消防技术服务文件与实际情况不符的。	责令停止执业或者吊销相应资质资格。	
20	1.未落实消防安全责任，经责令改正逾期未改的； 2.未制定消防安全制度、消防安全操作规程，经责令改正逾期未改的； 3.未制定灭火和应急疏散预案，经责令改正逾期未改的； 4.未对建筑消防设施进行定期检测，经责令改正逾期未改的。	《西藏自治区消防条例》第68条	较轻	不属于公众聚集场所、易燃易爆场所，且建筑面积不大于1500㎡；属于公众聚集场所，且建筑面积不大于300㎡；属于易燃易爆场所，且储量不大于90m3的。	对单位0.2-0.6万元罚款，对直接责任人给予警告处罚。	
			一般	不属于公众聚集场所、易燃易爆场所，且建筑面积大于1500㎡、不大于3000㎡；属于公众聚集场所，且建筑面积大于300㎡、不大于1500㎡；属于易燃易爆场所，且储量大于90m3、不大于150m3的。	对单位0.6-1.4万元罚款，对直接责任人给予警告处罚。	
			严重	不属于公众聚集场所、易燃易爆场所，且建筑面积大于3000㎡；属于公众聚集场所，且建筑面积大于1500㎡；属于易燃易爆场所，且储量大于150m3的。	对单位1.4-2万元罚款，对直接责任人给予警告处罚。	
21	电气产品、燃气用具的安	《西藏自治区消防	较轻	不属于公众聚集场所、易燃易爆场所，且建筑面积不	处停止使用，并处0.1-0.15万	

序号	案由	依据	情节	理解与适用	具体额度范围	说明
	装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养不符合消防技术标准和管理规定，经责令改正逾期未改的。	条例》第 71 条		大于 1500 ㎡；属于公众聚集场所，且建筑面积不大于 300 ㎡；属于易燃易爆场所，且储量不大于 90m3 的。	元罚款。	
			一般	不属于公众聚集场所、易燃易爆场所，且建筑面积大于 1500 ㎡、不大于 3000 ㎡；属于公众聚集场所，且建筑面积大于 300 ㎡、不大于 1500 ㎡；属于易燃易爆场所，且储量大于 90m3、不大于 150m3 的。	处停止使用，并处 0.15-0.35 万元罚款。	
			严重	不属于公众聚集场所、易燃易爆场所，且建筑面积大于 3000 ㎡;属于公众聚集场所,且建筑面积大于 1500 ㎡；属于易燃易爆场所，且储量大于 150m3 的。	处停止使用，并处 0.35-0.5 万元罚款。	
22	未投火灾公众责任保险，经责令限期改正，逾期未改的。	《西藏自治区消防条例》第 73 条	较轻	面积大于 200 ㎡小于 1000 ㎡的娱乐场所。	处 0.5-0.9 万元罚款。	
			一般	面积大于 1000 ㎡小于 3000 ㎡的娱乐场所。	处 0.9-2.1 万元罚款。	
			严重	面积大于 3000 ㎡的娱乐场所。	处 2.1-3 万元罚款。	
23	违反国家工程建设消防技术强制性标准要求，经消防救援机构责令改正，逾期不改的。	《西藏自治区消防条例》第 74 条	较轻	违反国家工程建设消防技术强制性标准 2-3 条的。	处 0.5-1.5 万元罚款。	
			一般	违反国家工程建设消防技术强制性标准 4-5 条的。	处 1.5-3.5 万元罚款。	
			严重	违反国家工程建设消防技术强制性标准 6 条及以上的。	处 3.5-5 万元罚款。	
24	聘请未取得消防职业资格的人员从事消防特种工作的。	《西藏自治区消防条例》第 77 条	较轻	聘请人员中有 1 人未取得执业资格。	处 0.1-0.3 万元罚款。	
			一般	聘请人员中有 2-3 人未取得执业资格。	处 0.3-0.7 万元罚款。	
			严重	聘请人员中有 4 人及以上未取得执业资格。	处 0.7-1 万元罚款。	
25	1.未取得资质，擅自从事社会消防技术服务活动的; 2.资质被依法注销，继续从事社会消防技术服务活	《社会消防技术服务管理规定》第 25 条			处 2-3 万元罚款。	

序号	案由	依据	情节	理解与适用	具体额度范围	说明
	动的; 3.冒用其他社会消防技术服务机构名义从事社会消防技术服务活动的。					
26	1.超越资质许可范围从事社会消防技术服务活动的; 2.不再符合资质条件，经责令限期改正未改正或者在改正期间继续从事相应社会消防技术服务活动的; 3.涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让资质证书的; 4.所属注册消防工程师同时在两个以上社会组织执业的; 5.指派无相应资格从业人员从事社会消防技术服务活动的; 6.转包、分包消防技术服务项目的。	《社会消防技术服务管理规定》第26条			处1-2万元罚款。 注册消防工程师有第4项行为的处0.5-1万元罚款。	
27	1.未设立技术负责人、明确项目负责人的;	《社会消防技术服务管理规定》第27			处1万元以下罚款。	

序号	案由	依据	情节	理解与适用	具体额度范围	说明
	2.出具的书面结论文件未签名、盖章的; 3.承接业务未依法与委托人签订消防技术服务合同的; 4.未备案注册消防工程师变化情况或者消防技术服务项目目录、出具的书面结论文件的; 5.未申请办理变更手续的; 6.未建立和保管消防技术服务档案的; 7.未公示资质证书、注册消防工程师资格证书等事项的。	条				
28	1.消防设施维护保养检测机构未按照国家标准、行业标准检测、维修、保养建筑消防设施、灭火器的; 2. 消防设施维护保养检测机构维修、保养的建筑消防设施、灭火器质量不符合国家标准、行业标准的。	《社会消防技术服务管理规定》第30条第1款	一般	1.经检测、维修、保养的建筑消防设施仍有4处以下不符合国家工程建设消防技术标准; 2.经检测、维修、保养的灭火器仍有5%以下不符合国家工程建设消防技术标准。	处1-2万元以下罚款。	仅作2类。
			较重	1.经检测、维修、保养的建筑消防设施仍有5处及以上不符合国家工程建设消防技术标准; 2.经检测、维修、保养的灭火器仍有5%及以上不符合国家工程建设消防技术标准。	处2-3万元以下罚款。	

序号	案由	依据	情节	理解与适用	具体额度范围	说明
29	消防设施维护保养检测机构未按照本规定在经其维修、保养的消防设施所在建筑的醒目位置或者灭火器上公示消防技术服务信息的。	《社会消防技术服务管理规定》第30条第2款			处0.5万元以下罚款。	